Soluciones test sesión práctica

Pregunta 1

Respuesta correcta: B) Puede conocer en cualquier momento el estado de tramitación y obtener copia de los documentos contenidos en el procedimiento.

Justificación: El artículo 53.1.a) de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), reconoce expresamente a quienes ostenten la condición de interesados el derecho a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación de los procedimientos, así como el derecho a acceder y obtener copia de los documentos contenidos en ellos.

Pregunta 2

Respuesta correcta: C) Las personas físicas pueden elegir, salvo que estén obligadas a relacionarse electrónicamente, el medio para relacionarse con las Administraciones Públicas.

Justificación: El artículo 14.1 de la LPACAP establece que las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas por medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse electrónicamente (por ejemplo, por previsión reglamentaria según el art. 14.3 para colectivos con capacidad económica o técnica acreditada). Por este motivo no es «en todo caso» como señala la opción B.

Pregunta 3

Respuesta correcta: B) Debe relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas.

Justificación: El artículo 14.2.a) de la LPACAP determina que las personas jurídicas (entre las que se encuentran las sociedades mercantiles) están obligadas, en todo caso, a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite procedimental.

Pregunta 4

Respuesta correcta: B) El día siguiente a la notificación.

Justificación: El artículo 30.3 de la LPACAP dispone que los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. Por tanto, el primer día computable es el día posterior a la práctica de la notificación.

Pregunta 5

Respuesta correcta: B) El 10 de abril.

Justificación: El artículo 30.4 de la LPACAP señala que los plazos fijados por meses se computan a partir del día siguiente al de la notificación, pero concluyen el mismo día en que se produjo la notificación en el mes de vencimiento (regla de cómputo de fecha a fecha). Habiéndose notificado el 10 de marzo, el plazo concluye el 10 de abril.

Pregunta 6

Respuesta correcta: C) Se excluyen sábados, domingos y festivos.

Justificación: El artículo 30.2 de la LPACAP estipula que, cuando los plazos se señalen por días hábiles, se entienden excluidos del cómputo los sábados, los domingos y los días declarados festivos.

Pregunta 7

Respuesta correcta: B) Es válido si el registro electrónico permite su presentación y se efectúa dentro del día correspondiente.

Justificación: El artículo 31.2 de la LPACAP establece que los registros electrónicos permitirán la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas. Al presentarse a las 23:55 horas del último día del plazo, el trámite se realiza en tiempo y forma hábiles.

Pregunta 8

Respuesta correcta: C) Puede utilizarse Correos en los términos establecidos reglamentariamente.

Justificación: El artículo 16.4.b) de la LPACAP incluye expresamente las oficinas de Correos como lugares válidos de presentación en la forma que reglamentariamente se establezca (presentación en sobre abierto para sellado de la fecha y hora antes de su imposición postal).

Pregunta 9

Respuesta correcta: B) El acto produce efectos desde que se dicta.

Justificación: El artículo 39.1 de la LPACAP regula que los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa o su eficacia quede demorada. Al descartar el enunciado cualquier demora, rige la regla general directa.

Pregunta 10

Respuesta correcta: B) Debe notificarse a los interesados cuyos derechos e intereses sean afectados por el acto.

Justificación: El artículo 40.1 de la LPACAP prescribe que el órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará formalmente a los interesados cuyos derechos e intereses se vean directamente afectados por aquéllos.

Pregunta 11

Respuesta correcta: B) En el plazo máximo de 10 días desde que se dicta el acto.

Justificación: El artículo 40.2 de la LPACAP fija con claridad que toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo improrrogable de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

Pregunta 12

Respuesta correcta: B) Desde la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan conocimiento del contenido y alcance del acto o interponga el recurso procedente.

Justificación: El artículo 40.3 de la LPACAP dispone que las notificaciones defectuosas que contengan el texto íntegro del acto pero omitan recursos o plazos surtirán efecto desde el momento en que el interesado realice actuaciones que evidencien el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o interponga el recurso procedente.

Pregunta 13

Respuesta correcta: B) La notificación puede entenderse rechazada en los términos establecidos legalmente.

Justificación: El artículo 43.2 de la LPACAP establece que, cuando la notificación electrónica sea de carácter obligatorio o haya sido expresamente solicitada, se entenderá rechazada si transcurren diez días naturales desde la puesta a disposición sin que se acceda a su contenido, dándose por efectuado el trámite y continuándose el procedimiento.

Pregunta 14

Respuesta correcta: B) La publicación.

Justificación: El artículo 45.1.a) de la LPACAP dispone la publicación de los actos con los mismos efectos sustitutivos de la notificación cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la notificación efectuada a un solo interesado resulte insuficiente para garantizar el conocimiento a todos.

Pregunta 15

Respuesta correcta: B) Su eficacia quedará demorada hasta que se produzca la aprobación correspondiente.

Justificación: El artículo 39.2 de la LPACAP determina que la eficacia del acto quedará demorada cuando así lo exija su propio contenido o cuando esté supeditada a su notificación, publicación o a la aprobación por un órgano o Administración superior**.**

Pregunta 16

Respuesta correcta: C) La eficacia del acto puede quedar demorada.

Justificación: Conforme al artículo 39.2 de la LPACAP, la eficacia queda demorada cuando así lo imponga el contenido del acto (sometido a condición o término suspensivo). El acto es válido desde su origen, pero el despliegue de sus efectos queda aplazado hasta el acaecimiento de la condición.

Pregunta 17

Respuesta correcta: B) Son inmediatamente ejecutivos salvo que concurra alguno de los supuestos que suspendan dicha eficacia o ejecución.

Justificación: El artículo 98.1 de la LPACAP formula el principio de autotutela ejecutiva: los actos administrativos son inmediatamente ejecutivos, con las únicas salvedades de suspensión (cautelar o en vía de recurso), sanciones no firmes en vía administrativa, disposición expresa en contrario o necesidad de aprobación/autorización superior.

Pregunta 18

Respuesta correcta: B) La Administración puede proceder a la ejecución forzosa en los términos establecidos legalmente.

Justificación: Los artículos 99 y 100 de la LPACAP habilitan a las Administraciones Públicas a proceder, previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de sus actos mediante apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva o compulsión sobre las personas, sin requerir conformidad del administrado ni mediación de los tribunales (salvo autorización de entrada domiciliaria).

Pregunta 19

Respuesta correcta: C) Una vía de hecho.

Justificación: El artículo 97.1 de la LPACAP prohíbe que la Administración inicie actuaciones materiales de ejecución que limiten derechos sin que previamente exista una resolución formal que le sirva de fundamento jurídico. La actuación coactiva carente de título o al margen del procedimiento legalmente establecido constituye una vía de hecho.

Pregunta 20

Respuesta correcta: B) De oficio o a solicitud del interesado, según proceda.

Justificación: El artículo 54 de la LPACAP define de forma taxativa los modos de incoación del procedimiento administrativo al estipular que «los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado».

Pregunta 21

Respuesta correcta: B) Requerir al interesado para que subsane la falta en el plazo correspondiente.

Justificación: El artículo 68.1 de la LPACAP indica que si una solicitud no reúne los requisitos exigidos legalmente, se requerirá al interesado para que en un plazo de diez días subsane la falta o aporte los documentos preceptivos, bajo apercibimiento de tenerle por desistido si no lo hiciera.

Pregunta 22

Respuesta correcta: B) La finalidad de la subsanación es permitir corregir los defectos de la solicitud en los términos legalmente establecidos.

Justificación: El trámite de subsanación (artículo 68 de la LPACAP) responde al principio *pro actione* y antiformalista, garantizando al ciudadano la oportunidad procedimental de subsanar deficiencias u omisiones formales para permitir la adecuada resolución del fondo del asunto.

Pregunta 23

Respuesta correcta: B) La Administración puede acordar la apertura de un período de prueba cuando proceda.

Justificación: El artículo 77.2 de la LPACAP faculta expresamente al órgano instructor para acordar de oficio la apertura de un período de prueba (por plazo no superior a treinta días ni inferior a diez) cuando no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo requiera.

Pregunta 24

Respuesta correcta: C) Facultativos y no vinculantes.

Justificación: El artículo 80.1 de la LPACAP establece como regla general que los informes solicitados durante la instrucción del procedimiento administrativo son facultativos (no obligatorios de recabar) y no vinculantes (su criterio no vincula al órgano que resuelve), salvo disposición legal expresa que indique lo contrario.

Pregunta 25

Respuesta correcta: A) Principio de impulso de oficio.

Justificación: El artículo 71.1 de la LPACAP recoge el principio de celeridad e impulso de oficio, ordenando que el procedimiento se impulsará de oficio en todos sus trámites por la propia Administración para asegurar una tramitación ágil sin esperar la instancia de parte.